

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8727/2544

ป.พ.พ. มาตรา 1387

นางหรือนางสาวสุกัญญา ชูพินิจ กับพวก

นางกัลยา ตัญเจริญสุขจิต

โจทก์

จำเลย

ภาระจำยอมเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นอันเรียกว่า สามยทรัพย์ จำเลยเป็นเจ้าของอาคารตึกแถวซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่อยู่ติดทางพิพาท และจำเลยใช้ทางพิพาทวางสินค้าเพื่อจำหน่ายในกิจการค้าของจำเลย เป็นการใช้ทางพิพาทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยโดยเฉพาะ มิได้เกี่ยวกับประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ที่จำเลยเป็นเจ้าของ ภาระจำยอมจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยนำโครงเหล็กออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๑๘๕ และ ๑๓๒๘ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะนำโครงเหล็กออกไปจากที่ดินโจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทำโครงเหล็กมาตั้งเพื่อวางสินค้าจำหน่ายบนทางในซอยชูพินิจ ๒ ซึ่งเป็นที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นทางเข้าออกและตั้งสินค้าจำหน่ายตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว จำเลยจึงได้ภาระจำยอมโดยอายุความตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๑ ซอยชูพินิจ ๒ เป็นทางสัญจรของ ประชาชนทั่วไปอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เสมือนเป็นทางสาธารณะมาแต่ แรกเริ่มที่ก่อสร้าง มีการแบ่งแยกซอยในแต่ละช่วงอย่างชัดเจน ไม่มีการติดป้าย สงวนสิทธิใด ๆ ไว้โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอาจอ้างสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้ประโยชน์บน ซอยชูพินิจ ๒ ที่ดินพิพาทหากให้เข้าจะได้ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ ๖๐๐ บาท ขอให้ ยกฟ้อง และมีคำสั่งห้ามโจทก์ทั้งสองเข้ามาเกี่ยวข้องกับจำเลยในการใช้ซอยชูพินิจ ๒ เป็นทางเข้าออกและใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งตลอดแนวตึกแถวของจำเลยและจด ทะเบียนภาระจำยอมให้พื้นที่บนซอยชูพินิจ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๑๘๕ และ ๑๓๒๘ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตกเป็นทาง เข้าออกและจดทะเบียนภาระจำยอมพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตลอดแนวด้านข้างอาคารพาณิชย์เลขที่ ๒๒๑ ให้เป็นที่วางสินค้าของ จำเลยเพื่อจำหน่าย หากโจทก์ทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทน การแสดงเจตนา

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชย์ เลขที่ ๒๒๑ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๑๘๖ และ ๒๔๙๐๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ก่อนหน้านั้นจำเลยเข้าประกอบการ ค้าในอาคารพาณิชย์เลขที่ ๒๒๑ โดยเช่าอาคารดังกล่าวจากเจ้าของเดิม หาได้เช่าอยู่ โดยเป็นเจ้าของ โจทก์ทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๒๘ และ ๒๑๑๘๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปี ๒๕๓๖ และปี ๒๕๓๘ ตามลำดับ โจทก์ทั้งสองพบว่าจำเลยตั้งโต๊ะวางเสื้อผ้าจำหน่าย จึงได้ห้ามปราม จำเลยแต่จำเลยเพิกเฉย ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๐ โจทก์ทั้งสองมอบอำนาจให้ ทนายความห้ามมิให้จำเลยมาวางโต๊ะตั้งสินค้าบนที่ดินพิพาท แต่จำเลยกลับมีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ ได้เถียงว่ามีสิทธิใช้ที่ดินพิพาท จึงถือได้ว่าจำเลย

ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาให้เป็นภาระจำยอม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ เมื่อนับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง ๑๐ ปี จำเลยจึงยังไม่ได้ภาระจำยอมโดยอายุความ โจทก์ทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์ที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะ จำเลยไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อจะให้เป็นภาระจำยอม ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง และยกฟ้องแย้งจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยนำโครงเหล็กออกจากซอยชุมชน ๒ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๑๘๕ และ ๑๓๒๘ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ของโจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ ๘๒๕ บาท นับแต่วันฟ้อง (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐) จนกว่าจำเลยจะนำโครงเหล็กออกจากซอยชุมชน ๒ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังยุติว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๒๘ และ ๒๑๑๘๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โจทก์ทั้งสองสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของโจทก์ทั้งสองดังกล่าว โดยมีถนนอยู่ระหว่างกลางอาคารพาณิชย์ที่สร้าง และให้ชื่อว่าซอยชุมชน ๒ ซึ่งเป็นทางพิพาท จำเลยเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์เลขที่ ๒๒๑ ถนนวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้านหน้าอาคารของ

จำเลยอยู่ตรงข้ามกับตลาดเทศบาล ด้านข้างที่อยู่ติดซอยชูพินิจ ๒ ซึ่งเป็นทางพิพาท เป็นประตูเหล็กกีดยาวประมาณ ๘ เมตร ทางพิพาทเป็นทางที่ประชาชนใช้เข้าออก ระหว่างตลาดเทศบาลกับตลาดสดศูนย์การค้าของโจทก์ทั้งสอง จำเลยอยู่ในอาคาร เลขที่ ๒๒๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ โดยอาศัยสิทธิการเช่าช่วงจากผู้อื่น และประกอบกิจการ ค้าขายมาตลอดโดยวางสินค้าที่จำหน่ายบางส่วนในอาคารและบางส่วนนอกอาคาร บริเวณทางพิพาท โดยวางห่างจากอาคารร้านค้าของจำเลยประมาณ ๑ เมตร ไปตาม แนวยาวของทางพิพาทประมาณ ๑๐ เมตร จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารเลขที่ ๒๒๑ เมื่อปี ๒๕๓๙

มีปัญหว่า จำเลยได้ภาระจำยอมในทางพิพาทโดยอายุความหรือไม่นั้นจำเลย อ้างว่าจำเลยได้ภาระจำยอมในทางพิพาทโดยใช้เป็นทางเดินเข้าออกสู่ทางสาธารณะ และใช้วางสินค้าเพื่อจำหน่าย เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยนำโครงเหล็กของจำเลย ออกไปจากทางพิพาทเท่านั้น มิได้ห้ามจำเลยใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ทาง สาธารณะ จึงถือว่าจำเลยมิได้ถูกโต้แย้งสิทธิเรื่องการใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ ทางสาธารณะ ฟ้องแย้งของจำเลยในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จำเลยจึงไม่มีอำนาจ ฟ้องแย้งในส่วนนี้สำหรับการใช้วางสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือไม่นั้น เห็นว่า ภาระจำยอม เป็นทรัพย์สินที่กฎหมายก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นอันเรียกว่า สามยทรัพย์ แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของอาคารตึกแถวเลขที่ ๒๒๑ ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่อยู่ทางพิพาท แต่การที่จำเลยใช้ทางพิพาทวางสินค้าเพื่อจำหน่าย ในกิจการค้าของจำเลยนั้น เป็นการใช้ทางพิพาทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยโดย เฉพาะ มิได้เกี่ยวกับประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ที่จำเลยเป็นเจ้าของ ดังนั้นภาระ จำยอมจึงไม่อาจเกิดมีขึ้นได้ จำเลยไม่ได้ภาระจำยอมในทางพิพาทดังอ้าง กรณีไม่ จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยใช้ทางพิพาทมานานเท่าใด เพราะไม่ทำให้คำวินิจฉัย เปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อัยยา ดิษยนบุตร - ปรีดี รุ่งวิสัย - สมศักดิ์ เนตรมัย)

()

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายคมกริช ภัทรพิทักษ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายสุริยง ลีมสถิรานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ